

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Contrato nº: 1329

Lote nº 003 Quadra: QE
LOTEAMENTO PRIMAVERA

Pelo presente Instrumento Particular, as partes nomeadas e qualificadas no item I.1 e I.2. do QUADRO-RESUMO, têm entre si justo e contratado as seguintes condições deste Compromisso de Compra e Venda de lote de terreno urbano e outras avenças, do loteamento denominado **LOTEAMENTO PRIMAVERA**, caracterizado nos itens I.3. do QUADRO-RESUMO, situado no Município de Guanambi, no Estado da Bahia.

I – QUADRO-RESUMO

I.1. **COMPROMITENTE VENDEDORA: BARROS EMPREENDIMENTOS**

IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.918.460/0001-85, com sede na RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 801, SALA 4, CENTRO, GUANAMBI/BA, CEP: 46.430-000, com telefone nº (77) 99960-3461 e e-mail: ribeiroconstrutora@hotmail.com, nos termos do seu contrato social, representada legalmente por seu sócio administrador, HELLEY RIBEIRO NEVES, brasileiro, maior e capaz, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 720096405 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 800.363.415-68, residente e domiciliado na Rua Papa Paulo VI, nº 156, Bairro Bela Vista, Guanambi/BA, CEP: 46.430-000, com telefone nº (77) 99960-3461 e e-mail: ribeiroconstrutora@hotmail.com, doravante denominado simplesmente de **COMPROMITENTE VENDEDORA**.

I.2. COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES): Sr.(a) **EDILSON AMORIM ALCANTARA**, brasileiro(a), maior, capaz, solteiro(a), maqueiro, nascido(a) em 18/08/1985, portador(a) da cédula de identidade RG nº **1556946422**– SSP / BA, inscrito(a) no CPF sob nº **05098331528**, residente(s) e domiciliado(a)(s) na RUA ANTONIO VIRGILIO ARAUJO, 47, LAGOINHA, GUANAMBI - BA, com telefone(s): (77) 9921-43663 e e-mail: EDYGBI36@GMAIL.COM, doravante denominado(a)(s) simplesmente de **COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES)**.

I.3. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO: O empreendimento tem a denominação de **LOTEAMENTO PRIMAVERA**, situado nesta Cidade de Guanambi, Estado da Bahia, com **Alvará de Licença nº PS 003/2024** datado de 26/01/2024 (anterior nº PS 011/2020 - 27/01/2020), expedido pela Prefeitura Municipal de Guanambi/BA, constituído sobre o imóvel devidamente registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Guanambi/BA sob a **Matrícula de nº 42686, no Livro nº 2/NO de REGISTRO GERAL**.

I.4. IDENTIFICAÇÃO DO LOTE (OBJETO): Lote nº 003, Quadra nº **QE**, do **LOTEAMENTO PRIMAVERA**, com área total de **185.33 m² (cento e oitenta e cinco ponto três três)**, com as seguintes dimensões e confrontações:

Quadra: QE	Frente: 10.00m	Fundo: 10.00m	Lado Direito: 18.53m	Lado Esquerdo: 18.53m	Área (m²): 185.33
LOTE Nº: 003	Confront.: RUA "G"	Confront.: Lote 05	Confront.: Lote 02	Confront.: Lote 04	

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

I.5. PREÇO E PARCELAMENTO: O valor total do lote à vista é de **R\$ 64.900,00 (Sessenta e Quatro Mil e Novecentos Reais)**, contudo, o(a)(s) **COMPROMISSÁRIO(A)(S)**

COMPRADOR(A)(ES) opta(m) por realizar o pagamento de forma parcelada, sendo pago neste ato o valor correspondente à **entrada/sinal**, no importe de **R\$ R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**e, o **saldo remanescente dividido em 216 (duzentos e dezesseis) parcelas mensais e consecutivas**, sendo as 12 (doze) primeiras no valor de R\$ **R\$ 295,83 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos)** cada e, subsequentemente, ocorrerá o reajuste conforme o INDÍCE de correção constante no Item I.8. deste Quadro Resumo.

I.5.1. Caso o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), não efetue(m) o pagamento da 1ª (primeira) parcela, no prazo de 30 (trinta) dias após a data de seu vencimento, dar-se-á, imediatamente, o presente Compromisso de Compra e Venda como DESFEITO, sem a necessidade de qualquer comunicação, ficando o valor de entrada/sinal, integralmente, com a COMPROMITENTE VENDEDORA, para custear as suas despesas operacionais e administrativas, referente a este contrato.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

I.6. DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado por meio de boleto bancário, emitido pela COMPROMITENTE VENDEDORA, após o pagamento da entrada/sinal (25/02/2026), sendo a **primeira parcela com o seu vencimento em 10/04/2026** e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, vencendo-se a **última em 10/03/2044**. Os boletos do primeiro ano serão entregues neste ato e os demais deverão ser encaminhados ao(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), ano a ano. Contudo, a falta de encaminhamento não isenta e nem exime o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) quanto ao seu dever de pagamento, devendo solicitar a COMPROMITENTE VENDEDORA a emissão de novo boleto, ou outro documento ou forma de pagamento que permita adimplir a parcela.

I.7. DA CORRETAGEM: O(A)(S) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) declara(m) que obteve(ram) informações acerca do lote através do(a) corretor(a) **ALINE MATOS SOUZA**, inscrito no CRECI sob o nº **34527** e no CPF sob o nº , sendo este responsável pela negociação e formalização do negócio jurídico, fazendo jus a comissão no importe de **5,00% (cinco por cento)** do valor à vista do imóvel, ou seja, **R\$ 3.245,00 (três mil, duzentos e quarenta e cinco)**, já integralizada no valor total do imóvel.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

I.8. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES: O valor das prestações mensais será reajustado **a cada período de 12 (doze) meses, de forma progressiva**, no **sistema de amortização constante**, com **TAXA EFETIVA de 6,99% a.a. (seis inteiros e noventa e nove centésimos por cento ao ano) + (mais) IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) acumulado nos últimos 12 meses**, contando-se a partir do mês de assinatura deste contrato e assim seguindo individualizada, devendo ser pagas mediante boleto bancário a ser emitido pela COMPROMITENTE VENDEDORA.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

I.9. DO INADIMPLEMENTO: Em caso de inadimplência, o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) incorrerá(ão) no pagamento da parcela atrasada devidamente acrescidas de **juros de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die**, bem como, na hipótese de **intervenção judicial ou mora superior a 3 (três) parcelas consecutivas, mensais e/ou intermediárias, ou o não pagamento de qualquer das parcelas por prazo superior a 3 (três) meses**, aplicar-se-á **multa de 2% (dois por cento) sobre o valor das prestações em atraso**, em conformidade com o Art. 26, inciso V, da Lei Federal nº 6.766/79 c/c Art. 52, § 1º do CDC e, ainda, **correção monetária desde a data do vencimento da parcela**, com base na **variação do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo)**, devendo, também, **o devedor se responsabilizar por todas as despesas** oriundas de eventual execução ou cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive **honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do**

débito. Podendo, ainda, ter a sua dívida **inclusa nos Órgãos de Proteção ao Crédito e apontada no competente Tabelionato de Protesto**.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

I.10. DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS SOBRE O IMÓVEL: A partir da assinatura do presente instrumento, **é de responsabilidade do(a)(s) PROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) o pagamento**, pontualmente, de **Imposto Territorial Urbano (IPTU), taxas, contribuições de melhoria ou demais tributos de qualquer origem ou natureza, federais, estaduais ou municipais**, que recaiam ou venham a recair sobre o lote e seus acessórios, ou sobre o presente contrato, ainda que lançados em nome da COMPROMITENTE VENDEDORA.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

I.11. DAS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS E EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS: As construções obedecerão a exigências das autoridades públicas e ao Código de Obras da Prefeitura Municipal de Guanambi/BA, sendo **vedadas as construções provisórias e as que firam normas sanitárias, ambientais, legais ou administrativas, seja, na esfera federal, estadual ou municipal. Bem como, não será admitido, em hipótese alguma, as construções que não possuam o acompanhamento de profissional habilitado (engenheiro, arquiteto etc.), com a devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e chancela do CREA ou, sem aprovação da Prefeitura Municipal de Guanambi/BA e demais órgão competentes**.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

I.12. DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO: Na hipótese de **impontualidade no pagamento de 03 (três) prestações**, consecutivas ou não, bem como, o não pagamento de **qualquer das parcelas por prazo superior a 03 (três) meses**, implicará na **resolução** deste Compromisso de Compra e Venda, após **decorrido o prazo de 30 (trinta) dias** do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) ser constituído(a)(s) em **mora** (Art. 32 da Lei 6.766/79), através de prévia notificação, por via judicial ou extrajudicial, por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou Registro de Imóveis, podendo, inclusive, notificar através de correspondência com contra recibo, postagem via Correios (AR), aplicativos de mensagens (Facebook, WhatsApp, Instagram etc.) e/ou e-mail, desde que o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) não venha realizar o pagamento do valor devido (nos termos do item I.9.), no **prazo de 15 (quinze) dias**. Sendo configurada a resolução contratual, a COMPROMITENTE VENDEDORA **será, imediatamente, reintegrada à posse do imóvel e autorizada a transferi-lo a terceiros, se for o caso, independentemente do consentimento do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES)**, sendo devolvidos a este(a)(s) os valores que pagaram, com os respectivos descontados, em conformidade com o Art. 32-A da Lei 6.766/79 e Item I.13.

I.12.1. Havendo a resolução deste Instrumento por inadimplemento do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) e, em conformidade com o Art. 34 e seus parágrafos da Lei nº 6.766/1979, **existindo benfeitorias no Lote, só serão indenizadas as benfeitorias necessárias ou úteis, desde que estejam em conformidade com a Lei e com o disposto nos Itens I.11 e I.11.1, sendo repassado o valor correspondente à construção só após o pagamento da nova alienação, que deverá ser realizada mediante Leilão judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97.**

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

I.13. DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO – CLÁUSULA

PENAL: Ocorrendo o desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) ou da COMPROMITENTE VENDEDORA, a parte infratora pagará a título de **Cláusula Penal o percentual de 10% (dez por cento)** a parte inocente, calculada sobre o preço do contrato atualizado com o mesmo **índice de reajuste aplicado as parcelas, contido no Item I.8.** Se o inadimplemento for motivado pelo(a)(s) PROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), em conformidade com o Art. 32-A da Lei 6.766/79, **este(a)(s), além da Cláusula Penal de 10% (dez por cento), deverá(ão) pagar: A) 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato a título de fruição do imóvel; B) os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso; C) os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão e; D) a comissão de corretagem descrita no Item I.7 deste QUADRO-RESUMO.** Em relação ao **pagamento do valor a ser restituído** pela PROMITENTE VENDEDORA, este **ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais**, com início após os seguintes prazos de carência: **A) Caso as obras estejam em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias** após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras; **B) Caso as obras estejam concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses** após a formalização da rescisão contratual.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

I.14. DA CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE: Este contrato é celebrado com as cláusulas de **IRREVOGABILIDADE e IRRETRATABILIDADE**, não comportando o direito ao arrependimento (Art. 25 da Lei nº 6.766/1979), exceto, se for firmado em estande de vendas e fora da sede da COMPROMITENTE VENDEDORA, permitindo que o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) exerça(m) o **direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias (Art. 49 da Lei 8.078/1990)**, com devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. Entretanto, transcorrido este prazo de 7 (sete) dias sem que tenha sido exercido o direito de arrependimento, será observada a IRRETRATABILIDADE e IRREVOGABILIDADE deste Compromisso de Compra e Venda.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

I.15. DA NÃO INCIDÊNCIA DE ÔNUS SOBRE O IMÓVEL: Não existem ônus incidentes sobre o imóvel.

I.16. DA INFRAESTRUTURA E DO PRAZO PARA SUA CONCLUSÃO: O loteamento disponibilizará as redes de iluminação pública e energia elétrica, de esgotamento sanitário, de abastecimento de água e as vias de circulação pavimentadas e meios-fios. **Tem o prazo de conclusão das obras previsto para o dia 09/11/2028**, admitindo-se a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias independentemente de justificativa, sem prejuízo de eventual prorrogação em situações de caso fortuito ou força maior.

I.17. PRAZO PARA QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELO(A)(S) ADQUIRENTE(S) APÓS A OBTENÇÃO DO TERMO DE VISTORIA DAS OBRAS: O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), após a data de vencimento e quitação da última parcela – 10/03/2044, terá(ão) o prazo de **90 (noventa) dias** para cumprir com todas as demais obrigações constantes neste instrumento.

Guanambi/BA, 24 de fevereiro de 2026

COMPROMITENTE VENDEDORA:

BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 29.918.460/0001-85

COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES):

EDILSON AMORIM ALCANTARA
CPF:05098331528

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Contrato nº: 1329

Lote nº 003 Quadra: QE

LOTEAMENTO PRIMAVERA

II – CLÁUSULAS GERAIS

Pelo presente Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote Urbano, as partes contratantes, devidamente qualificadas no QUADRO-RESUMO, que é parte integrante deste contrato, e no final assinadas, têm entre si justo e contratado as seguintes cláusulas e condições:

DECLARAÇÕES PRELIMINARES:

O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) declara(m) que teve(tiveram) pleno e antecipado conhecimento do inteiro teor deste contrato, como também compreendeu(ram) plenamente o sentido e alcance de cada uma das suas cláusulas, sendo-lhe(s) apresentado todas as características do empreendimento e localização do imóvel objeto deste Instrumento, pelo que entendeu(ram) celebrar justa e livremente este Compromisso de Compra e Venda.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TÍTULO AQUISITIVO, REGISTRO E CARACTERÍSTICA DO EMPREENDIMENTO:

1.1. A COMPROMITENTE VENDEDORA é a única e legítima proprietária e possuidora do imóvel descrito nos Itens I.3. e I.4. do QUADRO-RESUMO, adquirido por meio de venda e compra através da Escritura Pública lavrada em 04 de dezembro de 2019, no Livro nº 234, nº de ordem 10882, fls. 150, no Tabelionato da Comarca de Guanambi/BA.

1.2. O empreendimento, constituído sobre a forma de loteamento, tem a denominação de **LOTEAMENTO PRIMAVERA**, situado nesta Cidade de Guanambi, Estado da Bahia, com **Alvará de Licença nº PS 003/2024, datado de 26/01/2024 (anterior nº PS 011/2020 – 27/01/2020), expedido pela Prefeitura Municipal de Guanambi/BA, constituído sobre o imóvel devidamente registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Guanambi/BA sob a Matrícula de nº 42686, no Livro nº 2/NO de REGISTRO GERAL.**

1.3. O empreendimento possui unidades autônomas residenciais e comerciais, áreas públicas, todos com descrições contidas no Memorial Descritivo e no registro do loteamento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DESTES CONTRATO:

A COMPROMITENTE VENDEDORA, pelo presente, e na melhor forma de direito, promete vender ao(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), e este(a)(s) se compromete(m) a adquirir(em) um lote urbano, com descrição individualizada no item I.4. do QUADRO-RESUMO, também descrito abaixo, nas condições estipuladas no Item I.5. do QUADRO-RESUMO:

Quadra: QE	Frente: 10.00m	Fundo: 10.00m	Lado Direito: 18.53m	Lado Esquerdo: 18.53m	Área (m²): 185.33
LOTE Nº: 003	Confront.: RUA "G"	Confront.: Lote 05	Confront.: Lote 02	Confront.: Lote 04	

Parágrafo Primeiro: O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) declara(m) que tomou(aram) conhecimento do perfil topográfico do lote, percorrendo pessoalmente suas divisas, e achando-as conforme as especificações e confrontações constantes do presente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE DAS PARCELAS:

O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), assegura(m) ter ciência que o **preço à vista** do respectivo lote é de **R\$ 64.900,00 (Sessenta e Quatro Mil e Novecentos Reais)**, contudo, opta(m) por realizar o pagamento de forma parcelada, sendo pago neste ato o valor correspondente à **entrada/sinal**, no importe de **R\$ R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)** e, o saldo remanescente dividido em **216 (duzentos e dezesseis) parcelas mensais e consecutivas**, sendo as 12 (doze) primeiras no valor de **R\$ R\$ 295,83 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos)** cada e, subsequentemente, ocorrerá o reajuste conforme o INDÍCE de correção constante na Cláusula Terceira, Item 3.2.2., valor este que o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) reconhece(m) como sua dívida líquida e certa, dela confessando-se devedor(es) da COMPROMITENTE VENDEDORA.

3.1. Entrada/Sinal:

3.1.1. A título de valor de entrada/sinal o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) pagará(ão) a importância de **R\$ R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**, através de **Boleto Bancário**, na data da assinatura deste instrumento, que após o recebimento de tal valor a PROMITENTE VENDEDORA dará quitação plena, geral e irrevogável, declarando-se satisfeita, para não mais reclamar a este título.

3.1.2. Caso o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), não efetue(m) o pagamento da 1ª (primeira) parcela, no prazo de 30 (trinta) dias após a data de seu vencimento, dar-se-á, imediatamente, o presente Compromisso de Compra e Venda como DESFEITO, sem a necessidade de qualquer comunicação, ficando o valor de entrada/sinal, integralmente, com a COMPROMITENTE VENDEDORA, para custear as suas despesas operacionais e administrativas neste contrato.

3.2. Saldo Devedor – Parcelamento – Índice de Reajuste:

3.2.1. . Após o pagamento da entrada/sinal, o saldo devedor no importe de **R\$ R\$ 63.900,00 (Sessenta e Três Mil e Novecentos Reais)** será parcelado em **216 (duzentos e dezesseis) parcelas mensais e consecutivas, corrigidas a cada 12(doze) meses**, conforme delineado no item I.9. do QUADRO-RESUMO e abaixo, sendo a **primeira parcela (1/216) com vencimento em 10/04/2026** e as demais, consecutivamente, no mesmo dia dos meses subsequentes, sendo a **última (216/216) com vencimento em 10/03/2044**. Como o pagamento será efetuado de maneira parcelada, o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) **confessa(m) e obriga(m)-se a adimplir conforme delineado acima.**

3.2.2. Estas parcelas mensais serão **reajustadas a cada período de 12(doze) meses, de forma progressiva**, no **sistema de amortização constante**, com **TAXA EFETIVA de 6,99% a.a. (seis por cento ao ano) + (mais) IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) acumulado nos últimos 12 meses**, contando-se a partir do mês de assinatura deste contrato e assim seguindo individualizada, devendo ser pagas mediante boleto bancário a ser emitido pela COMPROMITENTE VENDEDORA.

3.2.3. No caso de impossibilidade de aplicação do índice indicado no item anterior, por qualquer que seja o motivo, fica assegurado à COMPROMITENTE VENDEDORA o direito de atualizar monetariamente todos os seus créditos, pelo índice que lhe substitui, ou na falta, por qualquer outro índice que represente a expressão efetiva da inflação setorial ocorrida no período respectivo.

3.2.4. Em face do avençado quanto a preço, prestações, reajustes, correções etc., o pagamento de qualquer prestação, corrigida de maneira diversa da estabelecida neste instrumento, inclusive perante terceiros autorizados a recebê-las, não implicará na quitação do respectivo débito. Qualquer diferença verificada entre os pagamentos efetuados pelo(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) e a sistemática de cálculos dos valores estabelecidos neste instrumento, deverá ser imediatamente paga pelo(a)(s)

COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do aviso que a COMPROMITENTE VENDEDORA lhe(s) dirigir neste sentido.

3.2.5. A tolerância da COMPROMITENTE VENDEDORA, ou de seus prepostos, no recebimento de qualquer prestação ou encargo, de maneira diversa da estabelecida neste contrato, não poderá ser invocada como precedente ou novação, e sim decorrente de mera liberalidade. A não aplicação imediata das sanções decorrentes do pagamento irregular, não significará a renúncia da COMPROMITENTE VENDEDORA deste direito, podendo vir a exercê-lo a qualquer tempo.

3.2.6. As partes estabelecem que a liquidação antecipada das prestações devidas dar-se-á sempre em fração correspondente a uma prestação cheia, no valor correspondente à parcela do mês vigente, juntamente com percentual, *pro rata die*, do reajuste convencionado no item 3.2.2. descrito acima, até a data do seu efetivo pagamento.

3.2.6.1. Não será permitida a antecipação de prestações em períodos de congelamento de preços ou anomalia econômica, ou quando for iminente o aumento extraordinário da correção das prestações em decorrência de fato previsível.

3.2.6.2. Só poderá ocorrer a antecipação de parcelas, caso o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) esteja(m) quite(s) com os demais pagamentos da parcelas já vencidas.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

3.3. Comissão de Corretagem:

O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) paga(m), neste ato, a título de **comissão de corretagem** o percentual de de **5,00% (cinco por cento)** do valor à vista do imóvel, ou seja, **R\$ 64.900,00 (Sessenta e Quatro Mil e Novecentos Reais)**, já integralizada no valor total do imóvel, tendo como beneficiário o Corretor **ALINE MATOS SOUZA**, inscrito no CRECI sob o nº **34527**.

3.4. Forma de Liquidação das Parcelas:

3.4.1. As referidas parcelas deverão ser pagas através de boletos bancários a ser emitidos pela COMPROMITENTE VENDEDORA, sendo entregue ao(à)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) em quantidade de 12 (doze) boletos a cada ano, entregando desde já os 12 (doze) primeiros, e os demais enviados via correios, e-mail, WhatsApp ou outro meio eletrônico, à preferência da COMPROMITENTE VENDEDORA, bem como, poderão ser retirados pelo(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) junto ao escritório da COMPROMITENTE VENDEDORA. Entretanto, a falta de recebimento do referido boleto ou aviso do vencimento não exime o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) da obrigação de efetuar qualquer dos pagamentos previstos no presente contrato, nas datas de seus respectivos vencimentos, nem constitui justificativa para atraso em sua liquidação, visto que os boletos podem ser disponibilizados eletronicamente.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

3.4.2. Eventuais créditos que sejam lançados na conta bancária da COMPROMITENTE VENDEDORA, sem a prévia e expressa autorização desta e sem o uso dos boletos bancários por ela fornecidos, serão considerados pagamentos genéricos, não quitando parcela específica deste Contrato e nem servirão para purgar a mora.

3.4.3. A quitação de todo e qualquer pagamento será dada sob a ressalva de eventual constatação e cobrança posterior de qualquer diferença apurada pela COMPROMITENTE VENDEDORA, seja por mero lapso no recebimento, seja em razão de reajustamento ou

decorrente de encargos e demais obrigações estabelecidas neste contrato, diferenças estas que constituem obrigações unas e indivisíveis das prestações do preço ajustado, e, portanto, líquidas e certas.

CLÁUSULA QUARTA – DO INADIMPLEMENTO

Em caso de inadimplência, o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) incorrerá(ão) no pagamento da parcela atrasada devidamente acrescidas de **juros de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die**, bem como, na hipótese de **intervenção judicial ou mora superior a 3 (três) parcelas consecutivas, mensais e/ou intermediárias, ou o não pagamento de qualquer das parcelas por prazo superior a 3 (três) meses**, aplicar-se-á **multa de 2% (dois por cento) sobre o valor das prestações em atraso**, em conformidade com o Art. 26, inciso V, da Lei Federal nº 6.766/79 c/c Art. 52, § 1º do CDC e, ainda, **correção monetária desde a data do vencimento da parcela**, com base na **variação do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo)**, devendo, também, **o devedor se responsabilizar por todas as despesas oriundas de eventual execução ou cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.**

Parágrafo Primeiro: Em decorrência do inadimplemento, o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) poderá(ão) ter a sua dívida inclusa nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como, apontada no competente Tabelionato de Protesto.

Parágrafo Segundo: Na forma do art. 784, inciso III, da Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), o presente Contrato reveste-se como título executivo extrajudicial. Assim, as parcelas do preço inadimplidas poderão ser protestadas perante o competente Tabelionato de Protesto e/ou executadas judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA – DA IMISSÃO NA POSSE E DAS OBRIGAÇÕES INERENTES AO SEU EXERCÍCIO:

O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) entrará(ão) na posse precária do imóvel no ato da assinatura deste contrato, entretanto, só será permitida a construção no lote ora contratado nas condições e formalidades delineados na Cláusula Sétima.

Parágrafo Primeiro: O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) se obriga(a), durante a vigência deste contrato, a tomar todas as providências legais judiciais ou extrajudiciais, para defender de qualquer turbação ou esbulho a posse do lote ora comprometido em venda, as suas expensas, e de dar ciência à COMPROMITENTE VENDEDORA de qualquer demanda cuja pretensão tiver por objetivo o domínio ou direitos referentes ou incidentes ao mesmo lote.

Parágrafo Segundo: O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) se obriga(m), a partir da posse conferida por este instrumento, a manter o lote demarcado, ficando a COMPROMITENTE VENDEDORA desobrigada de responsabilidade quanto a invasões ou equívocos por ventura cometidos por proprietários de lotes vizinhos, principalmente quanto ao erguimento de muros, edificação e construções.

Parágrafo Terceiro: O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) deverá(ão) providenciar a limpeza de seu terreno, pelo menos 1 (uma) vez a cada ano. **A COMPROMITENTE VENDENDORA poderá efetuar a limpeza do lote cujo(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) não o fizer(em), cobrando diretamente deste(a)(s) o custo havido com cada limpeza, que ficará(ão) obrigado(a)(s) a quitá-lo juntamente com o vencimento da próxima parcela.**

Parágrafo Quarto: O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) concorda(m), desde já, a **dar servidão de passagem** para as tubulações de água, esgoto e de escoamento de águas pluviais dos lotes vizinhos, **dentro das faixas de recuo**, quando a conformação do terreno

assim o exigir, sem que isso lhe dê direito de exigir qualquer tipo de remuneração ou indenização em função desta passagem.

Parágrafo Quinto: O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) não fará(ão) no lote do terreno terraplanagem, desaterro ou extração de material, desvios ou encaminhamentos de águas pluviais e de redes de esgoto, nem qualquer movimento de terras, que possam prejudicar os lotes vizinhos, as vias de circulação ou áreas e espaços livres e de uso comum.

Parágrafo Sexto: É proibido ao(à)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) lançar ou permitir que sejam lançados, lixo, detritos ou entulhos, de qualquer natureza no próprio lote, nos lotes vizinhos ou em qualquer área de loteamento, bem como, obstruir as vias públicas com qualquer material. Ainda, fica proibida a ocupação de lote vizinho para fins de canteiros de obras, depósito de materiais ou quaisquer outras finalidades sem prévia autorização, pôr escrito, do proprietário/possuidor do lote que se pretende ocupar.

Parágrafo Sétimo: O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) deverá(ão) acessar sua unidade somente pelo sistema viário do Empreendimento, não podendo utilizar qualquer área comunitária, integrante ou não do sistema de lazer do Empreendimento, como via de acesso para seu terreno. O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) não poderá(ão), ainda, servir-se de qualquer parte de imóvel com que faz frente ou divisa para obter acesso à sua unidade.

Parágrafo Oitavo: As canalizações de água potável, pluvial e de esgoto dentro da área do Imóvel serão de responsabilidade exclusiva do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), sendo que todas as despesas incorridas com sua execução, bem como com sua manutenção, serão de sua exclusiva responsabilidade. Ainda, ficarão a cargo do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) solicitar, às respectivas concessionárias responsáveis, a ligação da rede de esgoto residencial à coletora principal (preparando a caixa de passagem), a ligação de água potável à rede geral e a ligação da rede de energia elétrica residencial.

Parágrafo Nono: O(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) tem(têm) pleno conhecimento de que responde(m), civil e criminalmente, pelos danos que, por fato que lhe(s) possa(m) ser imputado(a)(s), ou a terceiros que contratar, forem causados a outrem, em razão de eventos relacionados ao lote adquirido ou à execução de obras que nele vier a ser edificada, ressaltando também que em caso de edificação, não poderá habitá-la antes de: **a)** ser emitido o “Habite-se” pela Prefeitura Municipal, para a construção que nele vier a ser instalada e; **b)** ser realizada a ligação da rede de distribuição de água potável, mesmo que a construção tenha sido licenciada pela Prefeitura Municipal.

Parágrafo Décimo: Ainda, o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) tem(têm) pleno conhecimento que responderá(ão) por quaisquer atos que impliquem em danos ou degradação ambiental, decorrente de sua ação direta e de terceiros que vier a contratar, para a execução de serviços e obras no lote adquirido, incluindo mas não se limitando a: movimento de terra que implique em erosão ou assoreamento fora dos limites do imóvel, caça, pesca ou erradicação de plantas e apreensões de animais silvestres em áreas comuns, matas, reservas particulares do patrimônio natural e reserva de proteção permanente.

Parágrafo Décimo Primeiro: O(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) leu(ram), entendeu(ram) e concorda(ram) com todas as cláusulas restritivas descritas acima, ratificando-as com a sua assinatura abaixo:

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS SOBRE O IMÓVEL:

A partir da assinatura do presente instrumento, é de responsabilidade do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) o pagamento, pontualmente, de Imposto Territorial Urbano (IPTU), taxas, contribuições de melhoria ou demais tributos de

qualquer origem ou natureza, federais, estaduais ou municipais, que recaiam ou venham a recair sobre o lote e seus acessórios, ou sobre o presente contrato, ainda que lançados em nome da COMPROMITENTE VENDEDORA.

Parágrafo Único: Sendo a COMPROMITENTE VENDEDORA acionada a pagar qualquer dívida inerentes ao *caput* desta Cláusula, esta poderá fazê-lo ao seu critério e, após, exigir o pagamento deste débito ao(à)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), que ficará(ão) obrigado(a)(s) a quitá-lo juntamente com o vencimento da próxima parcela.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS LEGAIS E EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS:

As construções obedecerão a exigências das autoridades públicas e ao Código de Obras da Prefeitura Municipal de Guanambi/BA, sendo vedadas as construções provisórias e as que firmam normas sanitárias, ambientais, legais ou administrativas, seja, na esfera federal, estadual ou municipal. Bem como, não será admitido, em hipótese alguma, as construções que não possuam o acompanhamento de profissional habilitado (engenheiro, arquiteto etc.), com a devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e chancela do CREA ou, sem aprovação da Prefeitura Municipal de Guanambi/BA e demais órgão competentes.

Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido que tanto a COMPROMITENTE VENDEDORA como o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), em conjunto ou isoladamente, poderá(ão) promover ação judicial ou tomar outras providências pertinentes, a fim de impedir construções em desacordo com as restrições urbanísticas previstas neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO:

Na hipótese de impontualidade no pagamento de 03 (três) prestações, consecutivas ou não, bem como, o não pagamento de qualquer das parcelas por prazo superior a 03 (três) meses, implicará na resolução deste Compromisso de Compra e Venda, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) ser constituído(a)(s) em mora (Art. 32 da Lei 6.766/79), através de prévia notificação, por via judicial ou extrajudicial, por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou Registro de Imóveis, podendo, inclusive, notificar através de correspondência com contra recibo, postagem via Correios (AR), aplicativos de mensagens (Facebook, *WhatsApp*, Instagram etc.) e/ou e-mail, desde que o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) não venha realizar o pagamento do valor devido (nos termos do item I.9), no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo configurada a resolução contratual, a COMPROMITENTE VENDEDORA será, imediatamente, reintegrada à posse do imóvel e autorizada a transferi-lo a terceiros, se for o caso, independentemente do consentimento do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), sendo devolvidos a este(a)(s) os valores que pagaram, com os respectivos descontados, em conformidade com o Art. 32-A da Lei 6.766/79 e CLÁUSULA NONA.

Parágrafo Único: Configurada a resolução deste instrumento, o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) deve(m) restituir, imediatamente, o Lote à COMPROMITENTE VENDEDORA, sob pena de cometer lesão possessória, na condição de esbulhador, ficando a COMPROMITENTE VENDEDORA autorizada a transferir a terceiros, se for o caso, direitos e obrigações decorrentes deste Compromisso de Compra e Venda independentemente do consentimento do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), sendo devolvidos a este(a)(s) os valores que pagaram, com os respectivos descontados, em conformidade com o Art. 32-A da Lei 6.766/79 e Cláusula Nona deste Instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO – CLÁUSULA PENAL: Ocorrendo o desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do(a)(s)

COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) ou da COMPROMITENTE VENDEDORA, a parte infratora pagará a título de **Cláusula Penal o percentual de 10% (dez por cento)** a parte inocente, calculada sobre o preço do contrato atualizado com o mesmo **índice de reajuste aplicado as parcelas, contido na Cláusula Terceira**. Se o inadimplemento for motivado pelo(a)s COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), em conformidade com o Art. 32-A da Lei 6.766/79, **este(a)s, além da Cláusula Penal de 10% (dez por cento), deverá(ão) pagar:**

A) 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato a título de fruição do imóvel;

B) os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso;

C) os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão e;

D) a comissão de corretagem descrita no Item 3.3. da Cláusula Terceira.

Parágrafo Primeiro: Em relação ao **pagamento do valor a ser restituído** pela PROMITENTE VENDEDORA, este **ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais**, com início após os seguintes prazos de carência:

A) Caso as obras estejam em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras;

B) Caso as obras estejam concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

Parágrafo Segundo: Havendo a resolução deste Instrumento por inadimplemento do(a)s COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) e, em conformidade com o Art. 34 e seus parágrafos da Lei nº 6.766/1979, **existindo benfeitorias no Lote, só serão indenizadas as benfeitorias necessárias ou úteis, desde que estejam em conformidade com a Lei e com o disposto na Cláusula Sétima, sendo repassado o valor correspondente à construção só após o pagamento da nova alienação, que deverá ser realizada mediante Leilão judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE:

Este contrato é celebrado com as cláusulas de IRREVOGABILIDADE e IRRETRATABILIDADE, não comportando o direito ao arrependimento (Art. 25 da Lei nº 6.766/1979), exceto, se for firmado em estande de vendas e fora da sede da COMPROMITENTE VENDEDORA, permitindo que o(a)s COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) exerça(m) o **direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias (Art. 49 da Lei 8.078/1990)**, com devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. Entretanto, transcorrido este prazo de 7 (sete) dias sem que tenha sido exercido o direito de arrependimento, será observada a IRRETRATABILIDADE e IRREVOGABILIDADE deste Compromisso de Compra e Venda, obrigando-se as partes, assim como também seus herdeiros e sucessores, os quais o farão sempre bom, firme e valioso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA NÃO INCIDÊNCIA DE ÔNUS SOBRE O IMÓVEL:

Não existem ônus incidentes sobre o imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INFRAESTRUTURA E DO PRAZO PARA SUA CONCLUSÃO:

O LOTEAMENTO PRIMAVERA disponibilizará as redes de iluminação pública e energia elétrica, de esgotamento sanitário, de abastecimento de água e as vias de circulação pavimentadas e meios-fios. **Tem o prazo de conclusão das obras previsto para o dia 09/11/2028**, admitindo-se a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias independentemente de

justificativa, sem prejuízo de eventual prorrogação em situações de caso fortuito ou força maior.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRAZO PARA QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELO(A)(S) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) APÓS A OBTENÇÃO DO TERMO DE VISTORIA DAS OBRAS:

O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), após a data de vencimento e quitação da última parcela – 10/03/2044, terá(ão) o prazo de **90 (noventa) dias** para cumprir com todas as demais obrigações constantes neste instrumento.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CESSÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:

O(A)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) **somente poderá(ão) ceder ou transferir os direitos e obrigações deste contrato mediante prévia e expressa concordância da COMPROMITENTE VENDEDORA e pagando a taxa de expediente no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado deste contrato**, a título de taxa administrativa, referente às providências cabíveis na elaboração de cadastro, análise de crédito, elaboração de aditivo contratual etc.

Parágrafo Primeiro: Caso o(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) solicite(m) a anuência da COMPROMITENTE VENDEDORA em uma eventual cessão do presente contrato, esta somente será concedida se ele(a)(s) esteja(m) cumprindo com suas obrigações inerentes ao lote adquirido, especialmente em relação aos pagamentos das parcelas, valores principais e acessórios, ao IPTU e demais taxas ou tarifas públicas ou particulares, que sejam de sua responsabilidade e, ainda, comprove(m) que o(a)(s) CESSIONÁRIO(A)(S) possui condições de arcar com as prestações vincendas e tenha(m) o(s) seu(s) cadastro(s) aprovado(s).

Parágrafo Segundo: Fica vedado ao(à)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) transferir parte certa e determinada do lote, antes de quitado este contrato e de ter recebido a escritura definitiva do terreno.

Parágrafo Terceiro: Todas as disposições estabelecidas neste contrato obrigam não apenas o(s) primeiro(s) e atual(is) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), mas também a todos que venham a sucedê-lo(s), a qualquer título ou como resultado de qualquer transação, sendo obrigatória a transcrição de todas as restrições específicas e gerais aqui mencionadas, sob pena de ser considerada nula qualquer transação que não respeitar esta condição.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA:

A COMPROMITENTE VENDEDORA obriga-se a outorgar ao(à)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), ou a quem este(a)(s) indicar, a Escritura Pública de Compra e Venda definitiva quando houver recebido o total do preço estipulado, bem como, estiverem cumpridas todas as demais obrigações inseridas neste contrato e as inerentes ao lote adquirido.

Parágrafo Primeiro: **Todas as despesas oriundas deste contrato, inclusive as custas com certidões, lavratura de escrituras, averbações, registros, impostos de transmissão inter vivos - ITBI, correrão por conta exclusiva do(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES).**

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

Parágrafo Segundo: Caso a COMPROMITENTE VENDEDORA outorgue a Escritura Pública antes do término do pagamento, será celebrado entre as partes, na própria escritura, o Termo de Alienação Fiduciária do Imóvel, para garantia do saldo devedor.

Parágrafo Terceiro: Após o pagamento integral deste contrato, o(a)s COMPROMISSÁRIO(A) (S) COMPRADOR(A)(ES) fica(m) obrigado(a)(s) a providenciar a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda e o seu registro no Cartório de Imóveis competente em até 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de multa de 1% do valor total do contrato, por cada mês de atraso, ficando facultado a COMPROMITENTE VENDEDORA rescindir o presente instrumento, com a cobrança de todas as sanções previstas.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1. O(A)s COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) se obriga(m) a comunicar à COMPROMITENTE VENDEDORA, no prazo de 05 (cinco) dias, através de carta com protocolo de entrega (AR) ou e-mail descritos no Item I.1. do QUADRO-RESUMO, de qualquer mudança no seu endereço, telefone e e-mail, declarados no Item I.2. do QUADRO-RESUMO, o qual prevalecerá para os efeitos legais, enquanto não for feita a referida notificação da mudança;

16.2. O(A)s COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES), também, se obriga(m) a comunicar à COMPROMITENTE VENDEDORA, da mesma forma e prazo constante no item anterior, comprovando com os documentos pertinentes: **A)** Qualquer mudança de seu(s) estado(s) civil(s), regime de casamento, se pessoa(s) física(s) e; **B)** Qualquer mudança de tipo societário, ou fusão, cisão e incorporação, se pessoa jurídica.

16.3. O(A)s COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) declara(m), sob as penas da lei, que recebeu(ram), analisou(aram), concordou(ram) e rubricou(caram) a Planta Conceitual do Loteamento com a demarcação do Lote adquirido, anexa a este contrato como se parte integrante fosse.

16.4. O(A)s COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) se obriga por si, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título pelo inteiro cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento.

16.5. Ainda, Declara(m) o(a)s COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) estar(em) ciente(s) que a COMPROMITENTE VENDEDORA poderá ceder os dados e informações relativas a este contrato à terceiros que estejam prestando-lhe serviços, tais como empresas de cobrança, sistemas de informação e controle, imobiliária e demais que se façam necessárias para o cumprimentos e direitos previstos neste instrumentos, em observância e respeitando à Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

16.6. Não haverá repercussão jurídica, econômica ou financeira, diferença de até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, apurada com relação à área da unidade objeto deste instrumento.

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

16.7. O(A)s COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) declara(m) ter ciência de que os materiais publicitários de divulgação do empreendimento, desenhos e sugestões, são meramente ilustrativos e sugestivos, não criando qualquer obrigação ou responsabilidade para a COMPROMITENTE VENDEDORA, sendo certo que o imóvel será entregue segundo o projeto aprovado e memorial descritivo registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS NOTIFICAÇÕES E AVISOS:

As partes concordam que serão consideradas efetivadas as notificações, interpelações ou comunicações de uma a outra parte, para todo e qualquer efeito e finalidade previstos

neste contrato, quando feitas por escrito e entregues com contra recibo ou remetidas pelo correio, através de carta com protocolo de entrega (AR), para o endereço constante neste contrato, mesmo que recebido por terceiros, ou enviadas por e-mail informado neste Contrato, ou através de aplicativos de mensagens (Facebook, WhatsApp, Instagram etc.).

Compromissário(a)(s) Comprador(a)(es): _____

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TOLERÂNCIA:

A tolerância, por qualquer uma das partes, quanto ao inadimplemento das obrigações contratuais, não implica em novação ou modificação das cláusulas aqui ajustadas, constituindo mera liberalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

Fica eleito, nos termos da lei, o foro da **COMARCA DE GUANAMBI/BA**, para conhecer e dirimir quaisquer questões originárias do presente contrato, respondendo a parte vencida pelos honorários advocatícios do(a) advogado(a) constituído(a) pela parte vencedora.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de um só teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Guanambi/BA, 24 de fevereiro de 2026.

COMPROMITENTE VENDEDORA:

BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 29.918.460/0001-85

COMPROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES):

EDILSON AMORIM ALCANTARA
CPF: 05098331528

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: